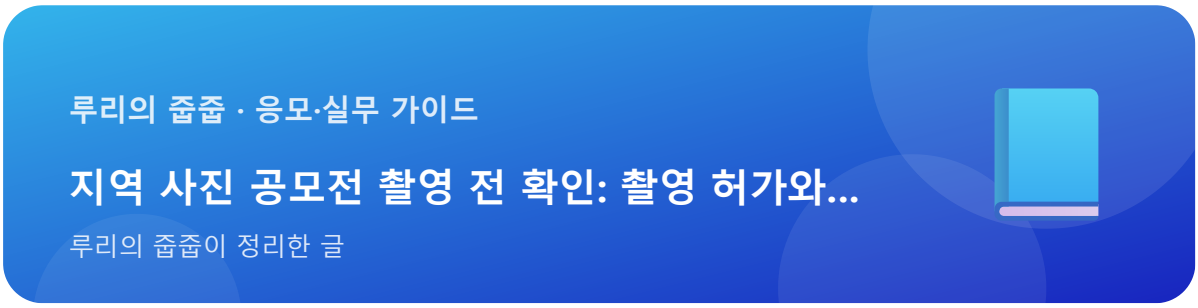



# 지역 사진 공모전 촬영 전 확인: 촬영 허가와 초상권, 제출 전 점검

**루리**

사진 공모전에서 입상 뒤 문제가 되는 건 작품보다 「촬영 허가」와 「사람이 찍혔는지」예요. 촬영 장소별 확인, 인물 동의, 보정 규정, 제출 전 점검을 정리했어요.

사진 공모전에서 입상 뒤 문제가 되는 건 작품보다 「촬영 허가」와 「사람이 찍혔는지」예요. 촬영 장소별 확인, 인물 동의, 보정 규정, 제출 전 점검을 정리했어요.

일반 확인 목록이에요. 촬영 허가와 초상 관련 판단은 장소와 상황에 따라 달라서 법률 자문이 아니에요. 관련 조문·판례의 세부는 이 글에서 다루지 않아요. 예시는 설명용 **가상 예시**예요.

## 1 1. 요강에서 먼저 확인

| 항목 | 확인 |
| --- | --- |
| 촬영 범위 | 지정 지역, 지정 주제, 촬영 기간 |
| 촬영 시점 | 응모 기간 안에 촬영한 사진만 가능한지 |
| 인물 사진 | 인물이 나와도 되는지, 동의서를 요구하는지 |
| 보정 규정 | 보정 허용 범위, 합성·AI 편집 가능 여부 |
| 드론 | 드론 촬영 허용 여부 |
| 파일 | 해상도, 형식, 원본(RAW) 제출 여부, 촬영 정보(EXIF) |
| 기발표작 | SNS 게시 사진 사용 가능 여부 |
| 권리 | 수상작 활용 범위 |

## 2 2. 촬영 장소 확인

- **공공장소:** 대부분 촬영이 자유롭지만 시설 운영 규정(삼각대 금지, 상업 촬영 제한)이 있을 수 있어요.
- **사유지·가게·시설 내부:** 소유자나 관리자의 허락을 확인하세요. 영업 중인 가게는 촬영 가능 여부를 먼저 물어보세요.
- **문화재·공원·행사장:** 관리 주체의 촬영 규정(허가, 시간, 장비 제한)을 확인하세요.
- **드론:** 드론은 비행 규정이 따로 있어요. 요강의 허용 여부와 관련 기관의 비행 규정을 확인하세요. 구체적 규정은 이 글에서 다루지 않아요.
- 확인한 내용(허락받은 날짜, 담당자, 규정 안내 페이지)은 기록해 두세요.

## 3 3. 사람이 찍힌 사진

- 얼굴이 식별되는 사람이 있으면 그 사람의 동의 문제가 따라올 수 있어요. 요강이 동의서를 요구하면 그 서식을 쓰세요.
- 동의 없이 촬영된 일반 시민이 주인공이거나 확대되는 경우는 특히 조심하세요.
- 어린이가 찍힌 경우에는 보호자의 동의를 확인하세요.

- 동의서를 받을 수 없는 사진은 인물이 식별되지 않게 구도를 바꾸거나, 인물이 없는 사진을 고르는 편이 안전해요.
- 입상 뒤 전시·홍보에 사용되는 점을 동의서에 포함하는지 요강을 확인하세요.

**가상 예시(동의서에 넣는 항목):** 촬영 일시, 촬영 장소, 사진의 사용 범위(공모전 제출, 전시, 홍보), 동의자 이름·연락처·서명.

## 4 4. 보정과 원본

- 보정 허용 범위(밝기·색 보정, 크롭, 합성, AI 편집)는 공모전마다 달라요. 요강을 확인하세요.
- 원본 제출을 요구하는 대회가 있어요. 원본 파일과 촬영 정보를 삭제하지 말고 보관하세요.
- 합성·AI 편집이 금지된 대회에서는 해당 작업을 하지 마세요.

## 5 5. 제출 전 점검

- 촬영 장소·기간이 요강 범위 안이다
- 촬영 허락·시설 규정을 확인했고 기록이 있다
- 인물이 식별되면 동의서를 받았다
- 보정이 요강 허용 범위 안이다
- 원본 파일과 촬영 정보를 보관했다
- 파일 해상도·형식·용량이 요강과 같다
- 블라인드면 파일명·속성에 이름이 없다
- 접수 확인 화면·메일을 저장했다

## 6 6. 권리

- 사진 저작권은 촬영자에게 창작한 때부터 발생해요(저작권법 제10조 제2항). 다만 사진에 담긴 건축물·작품·인물 등 피사체에 관한 별도 권리 문제는 상황에 따라 달라요.
- 수상작의 사용 범위와 양도 여부는 요강을 확인하세요. 저작재산권을 양도해도 특약이 없으면 2차적저작물작성권은 포함되지 않은 것으로 추정해요(제45조 제2항).

## 7 자주 묻는 질문

**Q. 길에서 찍은 사람이 나와도 되나요?**

A. 상황에 따라 달라요. 요강의 인물 규정을 먼저 보고, 얼굴이 식별되면 동의 문제를 확인하세요.

**Q. 카페나 가게 안에서 찍어도 되나요?**

A. 영업 중인 시설은 관리자 허락을 확인하세요.

**Q. 드론으로 찍어도 되나요?**

A. 요강의 허용 여부와 비행 규정을 확인하세요. 허용되지 않으면 쓰지 마세요.

**Q. 작년에 찍은 사진을 내도 되나요?**

A. 요강의 촬영 기간 규정을 확인하세요. 응모 기간 안 촬영만 허용하는 대회가 있어요.

**Q. 보정은 어디까지 되나요?**

A. 대회마다 달라요. 요강의 보정 규정을 확인하세요.

**Q. 수상하면 사진은 누가 쓰나요?**

A. 요강의 권리 조항에 따라 달라요. 사용 범위와 양도 여부를 응모 전에 읽으세요.

## 8 근거로 삼은 공식 출처

- 저작권법 제10조·제45조 — 국가법령정보센터: https://www.law.go.kr/법령/저작권법 (https://www.law.go.kr/법령/저작권법) (시행일 2026-08-11 판 조문 확인)
- 개별 공모전의 촬영 범위·인물·보정 규정: 해당 주최 기관의 공고 원문
- 촬영 장소별 규정: 해당 시설·관리 기관의 안내
- 초상 관련 법적 판단과 드론 비행 규정: 이 글에서 확인하지 못함

공유 공유하기 카카오톡 링크 복사 네이버 블로그 밴드 X Facebook

다른 고민 보기 · 루리에게 추천 상담 받기

## 9 마감 임박 공모전